

0001336-54.2017.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - IP 06/2017 - 4º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas da Silva Pinheiro de Oliveira

Aos 10 de outubro de 2022, às 14:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0001336-54.2017.8.26.0451 - Controle nº 2017/000180

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - IP 06/2017 - 4º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas da Silva Pinheiro de Oliveira

Aos 10 de outubro de 2022, às 14:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

Réu: DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO DE OLIVEIRA - PRESENTE (via videoconferência)

Defensora Pública: Dra. DANIELA BATALHA TRETTEL - PRESENTE (via videoconferência)

Vítima: T.I.R.S.S.C. - AUSENTE (MP desistiu, fls. 352)

Vítima: J.P.R.C. - AUSENTE

Testemunha comum: JULIANO JARDEL FERREIRA - AUSENTE (já ouvida, fls. 320/321)

Testemunha comum: JACELINE ADILA LAMBERTE - AUSENTE (MP desistiu, fls. 352)

Testemunha comum: PC REINALDO POLO - AUSENTE (já ouvida, fls. 261/262)

Iniciados os trabalhos, dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, por ela foi dito que desistia da oitiva da vítima J.P.R.C., o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da vítima J.P.R.C., o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO DE OLIVEIRA foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso, por quatro vezes, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. O processo teve andamento regular. Devidamente citado (fls. 198), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 210/216), sendo a denúncia recebida (fls. 134/135 e 222/225). A acusação (fls. 352) e a defesa (fls. 360) desistiram da oitiva das vítimas Thamires e Jaceline, pois não foram elas localizadas, o que foi homologado pelo juízo (fls. 362/363). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelos boletins de ocorrência de fls. 05/08 e 10/12, relatório de investigação de fls. 09 e pela prova oral coligida. A autoria dos crimes descritos na denúncia restou também suficientemente comprovada pelo auto de reconhecimento fotográfico de fls. 15 e pela robusta prova oral produzida. O policial civil Reinaldo Polo narrou que tiveram informações acerca do roubo, praticado por dois indivíduos, onde uma família que estava na frente da casa e foi por eles abordada. Durante a investigação, a família foi chamada e uma das vítimas, através do álbum de fotografia, reconheceu o acusado sem dúvidas como sendo um dos roubadores. As vítimas narraram que foram dois agentes, ambos armados e que subtraíram os bens descritos na denúncia. Diligenciaram em busca do acusado, porém não o localizaram à época dos fatos, encaminhando assim o inquérito para outro distrito (4º DP). Disse que não teve contato com o acusado, eis que não foi localizado. Narrou que não teve mais contato com as vítimas. A vítima Juliano Jardel Ferreira narrou que estavam na frente da casa local dos fatos, quando ali chegaram dois indivíduos, um armado com uma faca e outro com um revólver. Disse que foram levados para o banheiro, sendo que um dos roubadores, o que estava com a faca, ficou os ameaçando dentro do banheiro, enquanto o outro subtraiu os pertences da casa. Contou que os roubadores levaram aliança, computadores, perfumes, ou seja, fizeram "uma limpa". Após, os meliantes deixaram todos trancados no banheiro e fugiram. Dele foram levados dois celulares, dois perfumes e uma bolsa contendo seus documentos pessoais. Afirmou que um dos roubadores era moreno, alto e estava de boné, o qual ficou o tempo todo dizendo que a mãe dele tinha acabado de morrer e que precisava roubar para se sentir melhor. Disse, ainda, que este rougador colocou a faca em seu pescoço, o que ocasionou um pequeno corte, tendo ele também afirmado que não tinha medo de matar. Esclareceu que este rougador é negro e lembra dele porque teve mais contato com ele, não se recordando das características do outro rougador. Afirmou que reconheceu o réu na delegacia como sendo um dos roubadores. Na audiência, a vítima reconheceu o acusado, com ressalvas, como sendo um dos roubadores, dizendo que os fatos ocorreram há tempos, porém ele é muito parecido com um dos meliantes, o que portava a faca e ficava o tempo todo ameaçando. Disse que perdeu o contato com as outras vítimas. Relatou que na casa moravam doze pessoas, sendo levados pertences de todos que ali residiam. Vale por fim ressaltar que, na fase investigativa, a vítima Thamires Ingrid Rodrigues dos Santos Silva de Camargo reconheceu o acusado

como sendo o autor do roubo e afirmou que na data dos fatos estava dormindo quando dois indivíduos entraram no local, um portando uma arma de fogo e o outro uma faca, e anunciaram o roubo, subtraindo os bens descritos na denúncia. Na fase policial, a vítima reconheceu o acusado Douglas sem sombra de dúvidas como sendo um dos roubadores. No mesmo sentido foram as palavras da vítima João Paulo Rodrigues de Carvalho, também ouvida apenas na fase policial, o qual também reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas como sendo um dos roubadores. Interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que é inocente e que desconhece o assunto (fls. 33). Em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonante e isolada das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo. De fato, é certo que a vítima Juliano, ouvida em Juízo, reconheceu o acusado como sendo um dos roubadores. Em que pese ter a vítima declarado que seu reconhecimento em Juízo foi com ressalvas, em razão do tempo decorrido, o ofendido foi claro ao afirmar que o acusado é muito parecido com um dos meliantes, mais precisamente o que portava a faca e ficava o tempo todo ameaçando. Outrossim, as declarações e reconhecimento feitos pela vítima Juliano em Juízo foram corroboradas pelo restante do álbum probatório, eis que, em que pese não terem sido ouvidas em Juízo por não terem sido localizadas, as vítimas João e Tamires reconheceram o acusado em sede policial como segurança e precisão como sendo um dos roubadores. Destarte, tem-se que os crimes descritos na denúncia restaram bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Na dosimetria da reprimenda, observa-se que o réu possui maus antecedentes, ostentando condenações criminais posteriores aos fatos (autos nº 0002390-26.2015 - fls. 130), razão pela qual a pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, nem tampouco atenuantes. Na terceira fase, devem ser consideradas duas causas de aumento, concernentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes. Ainda na última fase, deve ser observado o concurso formal, haja vista que foram quatro os patrimônios atingidos. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "Processo nº. 0001336-54.2017.8.26.0451 RESUMO DOS FATOS: Douglas da Silva Pinheiro de Oliveira foi denunciado como incurso, por quatro vezes, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 19 de outubro de 2015, durante a madrugada, na Avenida Dona Francisca, nº 521, no bairro Engenho Central, nesta cidade e comarca de Piracicaba, Douglas, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, uma bolsa, a carteira de identidade, um cartão do banco Itaú, um tablet, peças de roupa, um telefone celular da marca Samsung e R\$ 20,00 (vinte reais) pertencentes a João Paulo Rodrigues de Carvalho e também uma bolsa, documentos pessoais, dois cartões, um do banco Santander e outro do banco Itaú, peças de roupa e um telefone celular da marca Sony, pertencentes à Thâmires Ingrid Rodrigues dos Santos Silva de Camargo, além de documentos pessoais de Jaceline Adila Lambrete e de Juliano Jardel Ferreira. Ainda conforme a inicial acusatória, na data, horário e local dos fatos, o denunciado, em conluio com terceiro não identificado, já imbuídos do propósito de saquear patrimônio alheio, ingressaram em um alojamento situado no referido local, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo e uma faca, anunciaram o assalto, subtraíram os bens retro descritos, trancaram as vítimas em um cômodo do imóvel e evadiram-se do local com os pertences das vítimas João Paulo, Thâmires Ingrid, Jaceline e Juliano. Douglas foi reconhecido, sem sombras de dúvidas, pelas vítimas Thâmires Ingrid e João Paulo como sendo o autor do delito (fls. 14 e 88-verso). - DAS PROVAS PRODUZIDAS EM AUDIÊNCIA: Em audiência, colhidos os seguintes elementos de prova oral: a) Inicialmente, em audiência realizada em 23/03/2021, ouvido o policial civil Reinaldo Polo. Tiveram informações de que uma família estava em frente à casa e 2 indivíduos chegaram e lhe renderam. Foram rendidos e subtraídos objetos. Chamaram uma ou duas pessoas na delegacia, mostraram o álbum de fotos e houve um reconhecimento. Não se lembra exatamente quem porque já

faz 5 anos. Durante a semana, fizeram diligências tentando localizar o indivíduo reconhecido, sem sucesso. Fizeram relatório e encaminharam ao 4º Distrito Policial. Não sabe mais informações. As vítimas relataram que foram 2 agentes, ambos armados. Não chegou a ter contato com o acusado. Conseguiram falar com familiares da pessoa que foi reconhecida, mas a família disse que ele não residia na casa e não passou informações sobre onde residiria. Não teve mais contato com as vítimas. b) Em seguida, em audiência ocorrida em 29/09/2021, ouvida a vítima Juliano Jardel Ferreira. Estava na frente da casa com mais 3 pessoas quando chegaram 2 indivíduos, um armado com uma faca e outro com um revólver. Foram rendidos e levados para dentro do banheiro. O indivíduo com a faca ficou ameaçando quem estava no banheiro e o outro pegou objetos pela casa, inclusive de outras pessoas que estavam dentro da casa. Levaram perfumes, celulares, roupas etc. Trancaram as pessoas no banheiro e fugiram. De sua propriedade, levaram 2 celulares, 2 perfumes e uma bolsa de documentos. Um deles era moreno, de boné, falava que a mãe tinha acabado de morrer e precisava roubar para se sentir melhor. Esse era a pessoa que estava com a faca. Quando o pegou na parte de fora, ele disse que não tinha medo de matar, encostou a faca em seu pescoço e chegou a fazer um corte. Quando diz moreno, quer dizer negro. O outro, não consegue descrever. Mas esse que estava com a faca foi quem levou-o para dentro do banheiro e o colocou dentro do box, separado dos demais. O local era uma república em que moravam as pessoas que trabalhavam na empresa, a empresa pagava. No dia em que fez o BO viu algumas fotos. Tinha um parecido, que acha que era a pessoa. [Juíza mostrou fotos que estão no processo e outras] Apontou uma pessoa, que considerou “bem parecida”, mas não pode dar certeza. Seria a pessoa que estava com a faca. [Não foi realizado reconhecimento pessoal]. Perguntado, confirmou que a pessoa que estava com a faca falava que tinha perdido a mãe. c) Por fim, interrogado o acusado Douglas da Silva Pinheiro de Oliveira. Tem 33 anos e reside nos fundos da casa da mãe. A acusação não é verdadeira. Desde 2015, fala que não tem envolvimento com esse processo. Mesmo assim, permanece sendo acusado. Não sabe onde o alojamento fica. Não sabe onde fica a rua mencionada pela juíza. Na casa da frente à que reside mora a sua mãe, o irmão e a esposa dele. - DA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA: Em audiência de instrução e julgamento não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155). A única prova da autoria seria o “reconhecimento” feito por fotografia na delegacia, não confirmado em sede de contraditório. Em nenhum momento se providenciou o reconhecimento pessoal. Na audiência, foram novamente mostradas duas fotos à vítima João Paulo. As referidas fotografias teriam sido tiradas antes do início da audiência, seriam “prints”. De qualquer maneira, a vítima João Paulo não reconheceu o réu com certeza, disse que “achava” que era ele. Além disso, cabe ressaltar que, antes das fotografias atuais, exibiu-se à testemunha a fotografia usada no reconhecimento na delegacia (fl. 16), em evidente indução. Além disso, a testemunha João Paulo disse que a pessoa que, segundo ele, é o réu, durante todo o roubo falava que tinha acabado de perder a mãe e que não tinha medo de morrer. Todavia, conforme Douglas informou em audiência, sua mãe é viva e reside na casa em frente à sua, no mesmo terreno. Tudo isso macula o reconhecimento. A jurisprudência é clara quanto à insuficiência para condenação do reconhecimento fotográfico em delegacia, não confirmado judicialmente, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o STJ assim entende: “A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente – reconhecimento fotográfico em sede policial – é de extrema fragilidade, haja vista que, ainda que a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal não dê causa a nulidade do ato, a inexistência de confirmação em juízo demonstra a sua insuficiência para embasar uma condenação quando não corroborada por outras provas” (HC 488.495/SC). Na mesma linha, o entendimento do STJ (HC 172.606/SP): “A presunção de inocência exige para ser afastada a existência de um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal e está prevista no art. 9º da Declaração francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada em 26-8-1789 (“Todo o acusado se presume inocente até ser declarado culpado”). E não se diga que o reconhecimento, tal como realizado em audiência, pode ser considerado

como prova lícita de autoria. Primeiro, a vítima João Paulo, na audiência, não reconheceu o réu com certeza. Segundo, não se seguiu o rito do artigo 226 do CPP. Conforme a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rito do referido artigo não pode mais ser considerado facultativo (HC 598.886/SC): "HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, conseqüentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal

comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). [...] 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. [...] (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020, grifos nossos) E não se diga que o reconhecimento, tal como realizado em audiência, foi lícito. Ao julgar caso similar, assim entendeu o STJ, corroborando parecer do próprio Ministério Público Federal: Na presente situação, como bem salientado no parecer do MPF "a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova o reconhecimento, levado a efeito durante a audiência virtual, em que foi exibido à vítima uma fotografia dos acusados, ao lado de terceiro, sem a observância das disposições do art. 226 do CPP. O reconhecimento confirmado posteriormente em juízo não valida o procedimento feito erroneamente" (e-STJ fl. 94). (HC 697428, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 26/11/2021) A presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda, taxativamente, a condenação, inexistindo as necessárias provas, devendo o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio. [15:09] Daniela Batalha Trettel Trata-se de um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal e possui quatro básicas funções: (a) limitação à atividade legislativa; (b) critério condicionador das interpretações das normas vigentes; (c) critério de tratamento extraprocessual como inocente em todos os seus aspectos; (d) obrigatoriedade de o ônus da prova da prática de um fato delituoso ser sempre do acusador. Há a necessidade de o Estado-acusador comprovar a culpabilidade do indivíduo mediante o contraditório, que é constitucionalmente presumido inocente, vedando-se o odioso afastamento de direitos e garantias individuais e a imposição de sanções sem o Devido Processo Legal (2ª T, HC 89.501, Rel. Min. CELSO DE MELLO), conforme pacífica e reiterada jurisprudência desta CORTE SUPREMA". Assim, o caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, além da negativa do réu, temos que em audiência de instrução e julgamento não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu. E a dúvida, como sabido, deve resolver-se a favor do réu. É, pois, o caso de absolvição (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155). Isso posto, nota-se que o standard probatório da presunção de inocência não foi superado, não sendo possível afirmar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu praticou as condutas que a ele são imputadas nestes autos. E a dúvida, como sabido, deve resolver-se a favor do réu. É, pois, o caso de absolvição (CPP, art. 386, VII) - ALEGAÇÕES SOBRE A PENA Na hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal. Descabida a valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, devendo a conduta pretérita do agente ser valorada na segunda fase da persecução penal, evitando-se, assim, o bis in idem. No mais, na segunda fase da dosimetria, há a agravante da reincidência. Ausentes outros agravantes ou atenuantes. DAS MAJORANTES: a) Arma de fogo: A majorante do uso de arma de fogo

deve ser afastada, tendo em vista a falta de provas quanto à potencialidade lesiva do objeto. Ainda que se mantenha a incidência, in casu, da majorante do uso de arma de fogo, importante ressaltar que os fatos ocorreram em 2016, quando ainda não aprovada a Lei 13.658, de 4 de abril de 2018. Vedada constitucionalmente a retroação da lei penal, salvo em benefício do réu (artigo 5º, XL, da CF), deve incidir sobre a situação o artigo 157, §2º, em sua redação quando dos fatos. Assim, presentes duas majorantes, imperioso que se aplique um único aumento, na forma do art. 68, parágrafo único, do CP e da Súmula 443 do STJ. b) Concurso de Agentes: No que diz respeito à majorante do concurso de agentes, de rigor o seu afastamento, posto que não demonstrado nos autos o liame subjetivo entre o requerido e a suposta outra pessoa que teria participado da conduta. c) Aplicação de causas e aumento: Por fim, mesmo que admita a presença de ambas as majorantes – do concurso de agentes e do uso de arma de fogo –, imperioso que se aplique um único aumento, na forma do art. 68, parágrafo único, do CP e da Súmula 443 do STJ. - REGIME INICIAL No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, CP, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor não seja fixado o regime fechado. - DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador “[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2). O denunciado está respondendo ao processo em liberdade, compareceu aos atos processuais e não indica que se furtará ao processo”.

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 70, ambos do Código Penal, porque, no dia 19 de outubro de 2015, durante a madrugada, na Avenida Dona Francisca, nº 521, no bairro Engenho Central, nesta cidade e comarca de Piracicaba, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, uma bolsa, a carteira de identidade, um cartão do banco Itaú, um tablete, peças de roupa, um telefone celular da marca Samsung e R\$20,00 (vinte reais), pertencentes a João Paulo Rodrigues de Carvalho, e também uma bolsa, documentos pessoais, dois cartões, um do banco Santander e outro do banco Itaú, peças de roupa e um telefone celular da marca Sony, pertencentes a Thamires Ingrid Rodrigues dos Santos Silva de Camargo, além de documentos pessoais de Jaceline Adila Lambrete e de Juliano Jardel Ferreira.

Narra a denúncia que, na data, horário e local dos fatos o acusado, em conluio com terceiro não identificado, já imbuídos do propósito de saquear patrimônio alheio, ingressaram em um alojamento situado no referido local e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo e uma faca, anunciaram o assalto, subtraíram os bens retro descritos, trancaram as vítimas em um cômodo do imóvel e evadiram-se do local com os pertences das vítimas. DOUGLAS foi reconhecido, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas Thamires Ingrid e João Paulo como sendo um dos autores do delito.

Recebida a denúncia em 21.11.2019 (fls. 134/135), o réu foi citado por edital (fls. 165/166), mas não respondeu à citação, nem constituiu defensor, ensejando a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, e a decretação de sua prisão preventiva (fls. 173/174).

Posteriormente localizado, o réu foi citado pessoalmente (fls. 210/216) e apresentou defesa preliminar (fls. 210/216), seguindo-se a decisão que manteve o recebimento da denúncia e indeferiu o pedido de liberdade provisória (fls. 222/225).

Durante a instrução, foi ouvida uma das vítimas e uma testemunha arrolada na denúncia. Após, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade dos delitos ficou comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 05/08 e 10/12 e pela prova oral produzida.

A autoria também resultou provada.

Na fase policial, o réu limitou-se a negar a prática dos delitos (fls. 33)

Em juízo, negou a prática do crime, afirmando que não praticou o delito e nem sabe onde fica o alojamento citado na denúncia. Disse que, desde 2015, vem falando que não tem nenhum envolvimento na prática do roubo, mas ainda está sendo acusado.

A vítima Thamires, ouvida na fase policial, declarou que, no dia dos fatos, estava no alojamento em que reside com outras oito pessoas, quando entraram dois indivíduos e anunciaram um roubo, um deles com uma arma de fogo e outro com uma faca. Asseverou que eles retiraram os moradores dos quartos e os levaram para o banheiro, enquanto ela permaneceu no quarto, com uma arma apontada para cabeça. Atestou que eles passaram a roubar os pertences dos moradores do local, sendo que teve subtraídos um telefone celular e uma mochila contendo documentos pessoais e cartões bancários. Aduziu que, após, todos foram levados para o quarto, onde permaneceram trancados. Disse que o indivíduo que portava a arma de fogo tinha pela morena, era magro, com altura aproximada de 1,70m, aparentando cerca de 26 anos, enquanto o que portava a faca, era negro, gordo, com cabelo raspado, altura aproximada de 1,70m, aparentando 25 anos de idade, com nariz "chato". Atestou que, observando os álbuns fotográficos da Delegacia, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu como sendo o que portava a faca (fls. 14/15).

A vítima João Paulo, também ouvida na fase informativa, declarou que estava no local dos fatos com outros colegas quando foram rendidos por dois indivíduos desconhecidos, um com uma arma de fogo e outro com uma faca, que subtraíram seus aparelhos eletrônicos, celular, cartões bancários e pertences pessoais. Disse que o indivíduo que portava a arma de fogo era branco, magro, alto e aparentava ter 23 anos, enquanto o que portava a faca era negro, alto e gordo. Disse que foi obrigado a sair do quarto em que estava dormindo e foi trancado no banheiro junto com as demais vítimas, que também tiveram pertences subtraídos. Observando a foto do acusado, reconheceu-o como sendo um dos autores do crime (fls. 107).

Thamires e João Paulo não foram localizados para serem ouvidas em juízo.

Já a vítima Juliano, ouvida apenas em juízo, narrou que, no dia dos fatos, estava na frente da casa em que moravam, com outras pessoas, quando foram rendidos por dois indivíduos, um com uma faca e outro com uma arma de fogo. Asseverou que eles os levaram para dentro da casa e, enquanto um deles, o que estava com a faca, ficou com eles no banheiro, ameaçando-os, o outro recolheu diversos objetos da casa, como alianças, computador, celulares, roupas e perfumes. Declarou que teve subtraídos dois celulares, dois perfumes e documentos, tais como RG e CPF, aduzindo que as demais vítimas citadas na denúncia também tiveram bens subtraídos. Esclareceu que um dos agentes usava boné, era negro e alto. Atestou que ele portava a faca e chegou a fazer um pequeno corte em seu pescoço. Acrescentou que ele falava que estava fazendo aquilo porque sua mãe tinha acabado de morrer e, então, não tinha medo de matar. Disse que esse foi o agente que ficou com ele a maior parte do tempo e não tinha condições de descrever o outro agente. Disse que, quando do registro do BO, viu várias fotos na Delegacia e apontou a de um indivíduo que era parecido com o agente. Após, vendo a imagem do réu obtida no início da audiência, ao lado da foto de outro indivíduo, constante do arquivo pessoal do escrevente de sala, disse que o réu era bastante parecido com o agente, mas não tinha como afirmar com

certeza que é o autor do crime, inclusive em razão do tempo decorrido.

A vítima Jaceline, por fim, não foi ouvida nem na fase informativa, nem em juízo. De outra banda, o policial civil Reinaldo relatou que receberam uma informação de que uma família tinha sido abordada e teve subtraídos vários objetos. Asseverou que uma ou duas vítimas estiveram na Delegacia e lhes foram exibidos os álbuns de reconhecimento fotográfico. Então, dentre centenas de fotos, apontaram a do réu como sendo um dos autores do delito. Aduziu que as vítimas informaram que eram dois os agentes, ambos armados. Esclareceu que realizaram diversas diligências para tentar encontrar o acusado, mas não tiveram êxito.

Pesa, enfim, contra o réu apenas o reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas Thamires e João Paulo na fase policial (fls. 21/22).

Todavia, ouvida em juízo, a vítima esclareceu que, na Delegacia, reconheceu apenas um dos agentes - mas na dúvida - e só seu namorado tinha visto o outro agente.

Ademais, observando o corréu Tiago afirmou que tinha o mesmo padrão físico do agente, mas não tinha como atestar que ele era um dos agentes, aduzindo que não tinha condições de efetuar o reconhecimento do corréu Janailson.

O reconhecimento fotográfico levado a efeito na fase policial não pode, portanto, embasar o decreto condenatório.

Sobre o tema, o seguinte julgado: "Criminal. HC. Roubo qualificado. Paciente absolvido em primeiro grau. Condenação pelo Tribunal a quo exclusivamente com base em reconhecimento fotográfico. Impropriedade. Ordem concedida. Hipótese em que o paciente, absolvido em primeiro grau de jurisdição, restou condenado pela prática de crime de roubo, em grau de apelação, com fundamento, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico realizado no inquérito. O reconhecimento fotográfico somente deve ser considerado como forma idônea de prova, quando acompanhada de outros elementos aptos a caracterizar a autoria do delito. Precedente da turma. Habeas Corpus, que deve ser concedido para restabelecer a decisão monocrática, suficientemente fundamentada na insuficiência do reconhecimento fotográfico como única prova a autorizar a condenação. Ordem concedida" (STJ - HC 27.893/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07.10.2003, DJ 03.11.2003, p. 332). Não é demais lembrar que a única vítima ouvida em juízo, Juliano, disse que o réu era bastante parecido com o agente, mas não tinha como afirmar com certeza que é o autor do crime. Aliás, essa vítima disse que o sujeito que se parecia com o réu falava, no momento do crime, que estava fazendo aquilo porque a mãe tinha acabado de morrer e não há notícia de que a mãe do réu seja falecida, ao contrário, ele disse que ela mora na frente da sua casa.

A condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas. Presunções e indícios singelos não ostentam aquela qualidade de certeza, pelo que não servem para fundamentar um decreto condenatório. Só a certeza probatória pode alicerçar uma condenação.

Conquanto seja possível que os réus houvessem praticado os delitos, o juízo de condenação exige certeza, que a prova dos autos não proporciona.

A propósito do tema, já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça: "A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele" (Relator: Dirceu de Melo - Apelação Criminal n. 118.191-3 - São Paulo - 12.10.93).

Logo, impõe-se a absolvição.

2. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, absolvendo DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU e DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data.

Regularize-se o sistema informatizado.

Oficie-se ao IIRGD comunicando a absolvição.

Expeça-se o necessário.

Oportunamente, archive-se.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]